

PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA III

PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE

Salienta-se, inicialmente, que o aluno deve destrinchar o significado da palavra impessoalidade, para ser mais fácil reconhecer a essência desse princípio. Assim, “im” refere-se a “não”, logo, consiste em algo que não é pessoal.

Desta forma, o Princípio da Impessoalidade está associado à ideia de não agir em interesse pessoal, isto é, o agente público deve agir para o público, e não em favor dos seus interesses privados.

Com efeito, o conceito do Princípio da Impessoalidade indica a necessidade de atuar com objetividade, e não com subjetividade, uma vez que esta seria agir com pessoalidade, enquanto aquela diversamente determina que o agente público não atue para favorecer interesses privados próprios.

Assim, de maneira objetiva, analisa-se o caso apresentado, e não a pessoa.

Conceito: objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Uma de suas facetas é a finalidade pública.

A professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em sua obra, afirma que *“a impessoalidade e a finalidade pública são as duas faces de uma mesma moeda”*.

De tal maneira, não se deve buscar o fim privado, mas sim o fim público, uma vez que se deve agir em nome do coletivo, e não em benefício pessoal. Assim, não se pode buscar o benefício próprio, mas sim o benefício da coletividade, ainda que tal conduta enseje o beneficiamento de pessoa A ou pessoa B, uma vez que o propósito é buscar o interesse da coletividade.

Destaca-se que, ao vedar a conduta de agir com o propósito de buscar interesse pessoal, refere-se à beneficiar e à prejudicar.

A Lei n. 9.784, por exemplo, indica hipóteses de impedimento e suspeição que estão associadas à impessoalidade.

Por exemplo, se o padrinho de casamento do servidor público comparece para ser atendido em uma repartição pública e, por conseguinte, há algum tipo de interferência do agente para que o seu padrinho seja atendido primeiro, percebe-se, notadamente, atuação com interesse pessoal.

No caso do art. 20 da Lei n. 9.784, por exemplo, o qual dispõe que “pode ser arguida a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau”, constata-se que a finalidade pública.



5m

TEORIA DO ÓRGÃO/TEORIA DA IMPUTAÇÃO

A Teoria do Órgão (ou da Imputação), que surgiu em decorrência do Princípio da Impessoalidade, consiste no reconhecimento de que o agente público atua não em nome próprio, mas sim em nome do Órgão.

De tal modo, segundo referida Teoria, a vontade emanada é a vontade do Órgão, e não a do Agente (do particular). Assim, o que o agente está fazendo foi imputado ao Órgão.

Logo, tudo aquilo a que lhe é atribuído não foi “João” ou “Maria” quem o fez, mas sim o Órgão (a Administração).

No entanto, cabe salientar que, tendo em vista que os atos administrativos são realizados pelos agentes públicos, vale ressaltar que, em um cenário em que o indivíduo foi nomeado/empossado de forma irregular, realizando as funções regularmente, os atos por ele realizados não devem ser anulados, uma vez que estes são atribuídos aos Órgãos, e não ao agente irregular.

Desta forma, não se analisa a simples assinatura ou vontade do agente, ainda que irregular, mas sim a vontade da Administração Pública, ou seja, desvinculando a pessoa e o órgão, adotando-se, com isso, o Princípio da Impessoalidade.

Por exemplo, no caso de um policial que cumpre um mandado de prisão, porém depois se descobre que referido policial é irregular, não haverá anulação da prisão, uma vez que, em conformidade à Teoria do Órgão, analisa-se a vontade da Administração Pública, já que a realização do ato estava de acordo com o interesse do Órgão, e, por isso, o ato é válido.

Destarte, de acordo com a Teoria do Órgão, tem-se a figura do **Agente de Fato**, segundo a qual pela circunstância fática se permite ter certeza que o indivíduo é agente público.

De tal maneira, a pessoa se apresenta dentro do órgão e com a roupa que se assemelha à de um servidor e, por isso, é confundida como um servidor, por exemplo. Assim, não pode ser considerado um agente de direito, mas sim um agente de fato, uma vez que está ali investido, porém irregularmente.

REGRA DE COTAS — ISONOMIA/IGUALDADE

Vale salientar que as cotas surgem para fazer valer a isonomia/igualdade, em consonância à igualdade material estabelecida na Constituição Federal de 1988, porquanto a situação em si é que deve ser abordada/analisa.

Obs.: A Licença-Maternidade é um exemplo de cota.

Ressalta-se que há entendimento jurisprudencial firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, no caso de pai solo, referido genitor detém o direito ao mesmo prazo da licença maternidade quando ele adota, em respeito ao tratamento igualitário.



10m



15m

Além disso, cabe salientar que a Constituição Federal de 1988 estabelece que a pessoa com deficiência tem direito de disputar a vaga em concurso público com percentual reservado para eles, sem contudo indicar o quantitativo específico. As legislações locais, por sua vez, estabelecem, em regra, referidos percentuais.

Já a cota para negros, por seu turno, fundamenta-se em uma reparação histórica, adotando-se o critério fenotípico. Assim, a cota atua em diversas categorias visando à isonomia/igualdade.



DIRETO DO CONCURSO

01. (FGV/2024/PREFEITURA DE NITERÓI-RJ/AUDITOR MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO) Os Princípios Básicos da Administração Pública guiam as ações do setor público, garantindo transparência, ética e qualidade nos serviços prestados à sociedade. Assinale a alternativa que apresenta a definição do princípio da impessoalidade.



- a) A Administração Pública deve priorizar interesses pessoais em suas ações.
- b) A Administração Pública deve atuar conforme interesses individuais.
- c) A Administração Pública deve considerar as vontades pessoais dos gestores públicos.
- d) As decisões administrativas podem beneficiar indivíduos específicos, desde que justificadas.
- e) A Administração Pública deve agir em benefício do interesse público, sem favorecimentos a pessoas determinadas.



- a) A Administração Pública deve priorizar interesses coletivos em suas ações.
- b) A Administração Pública deve atuar conforme interesses coletivos.
- c) A Administração Pública não deve considerar as vontades pessoais dos gestores públicos.
- d) Ainda que as decisões administrativas possam beneficiar indivíduos específicos, desde que justificadas, isso não retrata o princípio da impessoalidade.
- e) A Administração Pública deve agir, de fato, em benefício do interesse público, sem favorecimentos a pessoas determinadas.

02. (CEBRASPE/2025/MPE-CE/ANALISTA MINISTERIAL) A respeito da ética, da moral, dos princípios e dos valores, bem como do exercício da cidadania e da função pública, julgue o item a seguir. No exercício da função pública, deve-se tratar a todos conforme valores e regras comuns, evitando-se distinções subjetivas, em observância ao princípio da impessoalidade.



No exercício da função pública, deve-se tratar a todos conforme valores e regras comuns, de fato, evitando-se distinções subjetivas, em observância ao princípio da impessoalidade, uma vez que é o conceito do referido princípio.

03. (CEBRASPE/2025/TRF6ªREGIÃO/TÉCNICO JUDICIÁRIO) No tocante aos princípios e aos poderes da administração pública, julgue o item a seguir. O princípio da impessoalidade determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social.



O princípio da impessoalidade, de fato, determina que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, nos termos do art. 37, §1º, da CF/88. Nesse sentido, *in verbis*:

§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.



25m



ATENÇÃO

Cumpra destacar que o art. 37, §1º, da CF/88 trata sobre as publicidades dos atos de Governo, mas o seu enfoque não é, propriamente, a publicidade, mas sim, essencialmente, o princípio da impessoalidade.



DIRETO DO CONCURSO

04. (FGV/2024/PREFEITURA DE CARAGUATATUBA-SP/FISCAL DE POSTURAS) Leia atentamente o trecho de texto a seguir, que se refere a um dos princípios do Direito Administrativo: “a conduta da Administração Pública deve ser pautada no interesse da coletividade, isto é, não deve visar a quem beneficiar ou prejudicar, uma vez que todos devem ser olhados de forma igual, não sendo possível deste modo qualquer tipo de discriminação”. Este princípio é o de

- a) publicidade.
- b) moralidade.
- c) impessoalidade.
- d) motivação.
- e) Razoabilidade.



Ao afirmar que a conduta da Administração Pública deve ser pautada no interesse da coletividade, isto é, não deve visar a quem beneficiar ou prejudicar, uma vez que todos devem ser olhados de forma igual, não sendo possível deste modo qualquer tipo de discriminação, tem-se a menção ao princípio da impessoalidade.

GABARITO

- 01. e**
- 02. C**
- 03. C**
- 04. c**

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Vandrê Borges de Amorim.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.
